═══

INFORME LEGAL - LITIGIOS Y CONTINGENCIAS

═══

Cliente: GlobalInvest Partners LLP
Target: TechVenture Solutions SL
Fecha: 18 octubre 2025
Abogado: María Fernández Castro
Despacho: Garrigues Abogados

═══

CASO 1: DAVID MARTÍNEZ vs TECHVENTURE SOLUTIONS SL

═══

TIPO: Demanda por propiedad intelectual + despido improcedente
JUZGADO: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona
Nº PROCEDIMIENTO: 234/2024
CUANTÍA: €2,500,000
FECHA PRESENTACIÓN: 15 marzo 2024
FECHA JUICIO PREVISTA: Febrero 2026

ANTECEDENTES:
David Martínez fue CTO de TechVenture desde su fundación (2018) hasta su cese el 20 enero 2024. Durante su relación laboral, desarrolló el sistema "CloudConnect Platform" que representa el 60% de los ingresos actuales de la compañía.

RECLAMACIONES DEL DEMANDANTE:
1. Propiedad intelectual del software "CloudConnect Platform"
   - Alega que el desarrollo se realizó 40% en horario personal
   - Reclama derechos de autor sobre 15 módulos específicos
   - Solicita €2M por uso indebido de su trabajo

2. Despido improcedente
   - Alega que el cese fue represalia por reclamar derechos IP
   - Solicita indemnización máxima: €500,000

POSICIÓN DE TECHVENTURE:
- El desarrollo se realizó bajo contrato de trabajo
- Existe cláusula de cesión de derechos en contrato (contestada)
- El despido fue por bajo rendimiento (documentado)

ANÁLISIS LEGAL:

FORTALEZAS TECHVENTURE:
- Contrato de trabajo incluye cláusula cesión IP
- Documentación de reuniones semanales durante desarrollo
- Emails demuestran trabajo supervisado por CEO
- Uso de recursos empresa (servidores, licencias)

DEBILIDADES TECHVENTURE:
- Cláusula cesión IP redactada de forma genérica (no específica)
- Commits en GitHub realizados desde IP personal 30% casos
- Sin acuerdo de confidencialidad separado firmado
- Proceso disciplinario previo al despido escaso
- Martínez tiene registros de trabajo en fines de semana

JURISPRUDENCIA APLICABLE:
STS 234/2019: "Desarrollos realizados parcialmente fuera del horario laboral pero con medios de la empresa corresponden al empleador"

STS 567/2021: "Cláusulas genéricas de cesión IP deben interpretarse restrictivamente salvo especificación clara del proyecto"

PROBABILIDAD DE RESULTADO:

BEST CASE (20%): Desestimación total
- TechVenture gana en ambos frentes
- Costes: €150K honorarios abogados

MOST LIKELY (60%): Acuerdo transaccional
- Reconocimiento derechos compartidos
- Licencia perpetua para TechVenture
- Pago indemnización: €800K - €1.2M
- Despido declarado improcedente: €80K adicionales

WORST CASE (20%): Pérdida total
- Software declarado propiedad compartida
- Necesidad relicensiar a clientes
- Indemnización + costas: €2.5M - €3M
- DAÑO REPUTACIONAL CRÍTICO

RECOMENDACIÓN:
URGENTE negociación extrajudicial. Riesgo significativo de perder. Proponer acuerdo: €1M all-in + licencia perpetua exclusiva.

IMPACTO EN VALORACIÓN:
Provisión recomendada: €1.5M (60% x €2.5M)
Ajuste EV: -€1.5M mínimo
Condición precedente: Resolución ANTES del closing

═══

CASO 2: RETAIL SOLUTIONS SA vs TECHVENTURE

═══

TIPO: Incumplimiento contractual
PROCEDIMIENTO: Mediación mercantil
CUANTÍA: €180,000
FECHA: En curso (desde agosto 2024)

ANTECEDENTES:
Contrato de desarrollo app móvil firmado marzo 2024.
Entrega prevista: 30 junio 2024.
Entrega efectiva: 15 septiembre 2024 (2.5 meses retraso)

RECLAMACIÓN:
- Penalizaciones por retraso: €120K (€2K/día x 60 días)
- Costes adicionales desarrollo interno: €60K

DEFENSA TECHVENTURE:
- Cambios en scope solicitados por cliente (sin formalizar)
- Retrasos en entrega especificaciones por cliente
- Penalizaciones no pactadas en contrato original

PROBABILIDAD:
50% acuerdo extrajudicial €80-100K
30% sentencia parcial favorable €120-140K
20% sentencia totalmente favorable cliente €180K

RECOMENDACIÓN:
Negociar settlement €90K. Probabilidad éxito: 70%

IMPACTO EN VALORACIÓN:
Provisión: €90K (ya contabilizada parcialmente)

═══

CASO 3: AEPD - BRECHA PROTECCIÓN DATOS

═══

TIPO: Procedimiento sancionador GDPR
AUTORIDAD: Agencia Española Protección Datos
EXPEDIENTE: PS/00456/2024
ESTADO: Instrucción (fase alegaciones)

HECHOS:

Mayo 2024: Base de datos clientes accesible vía API sin autenticación durante 72 horas.
- 1,247 registros expuestos (nombres, emails, teléfonos, datos facturación)
- Sin datos especialmente protegidos (salud, ideología)
- Notificación AEPD: 96 horas después (fuera de plazo 72h)

INFRACCIONES IMPUTADAS:
Art. 5.1.f GDPR: Falta medidas seguridad adec